

# BULUT TABANLI ÇEKİRDEK BANKACILIK YAZILIMI HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme, bir tarafta Anadolu Yatırım Bankası A.Ş. (Ticaret Sicil No: 412887, Mersis No: 0068 0041 2887 0015, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Şişli/İstanbul adresinde mukim; bundan sonra "BANKA" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Nirengi Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Anonim Şirketi (Ticaret Sicil No: 908114, Vergi Kimlik No: 6310548822, İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No:14 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim; bundan sonra "YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 04.02.2026 tarihinde akdedilmiştir.

BANKA ve YÜKLENİCİ birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

## MADDE 1 - TANIMLAR VE YORUM

1.1. İşbu Sözleşme'de büyük harfle başlayan aşağıdaki terimler, karşılarında belirtilen anlamları haizdir. "Hizmet": YÜKLENİCİ tarafından bulut altyapısı üzerinden abonelik esasıyla sunulan, EK-1'de teknik kapsamı belirlenmiş çekirdek bankacılık uygulama yazılımını ve buna bağlı destek, bakım ve güncelleme faaliyetlerini, "BANKA Verisi": BANKA'nın, müşterilerinin veya çalışanlarının Hizmet üzerinde veya Hizmet vesilesiyle işlenen her türlü verisini, "Müşteri Sırrı": 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 üncü maddesi kapsamında sır niteliği taşıyan her türlü bilgi ve belgeyi, "Kişisel Veri": 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlandığı şekliyle kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, "Mevzuat": Bankacılık Kanunu, KVKK, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ile bunların yerine geçen veya bunları tadil eden her türlü düzenlemeyi ifade eder. 1.2. Madde başlıkları yalnızca kolaylık amacıyla konulmuş olup yorumda esas alınmaz. Tekil ifadeler çoğulu, çoğul ifadeler tekili de kapsar.

## MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, YÜKLENİCİ tarafından BANKA'ya Hizmet'in sunulmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 2.2. Hizmet'in teknik kapsamı EK-1'de, hizmet seviyesi taahhütleri EK-2'de, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümler EK-3'te, ücretlendirme EK-4'te düzenlenmiştir. Ekler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır. 2.3. Ekler ile Sözleşme metni arasında çelişki bulunması hâlinde Sözleşme metni esas alınır.

## MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1. Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer ve üç (3) yıl süreyle geçerlidir. 3.2. Sözleşme süresinin bitiminden en az doksan (90) gün önce Taraflardan biri yazılı olarak yenilememe iradesini bildirmediği takdirde Sözleşme, aynı şartlarla birer yıllık dönemler hâlinde uzar. Uzayan her dönem için BANKA'nın yenileme bildirimi aranmaz; ancak BANKA, uzayan dönem içinde altmış (60) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme'yi tazminatsız feshedebilir.

## MADDE 4 - YÜKLENİCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. YÜKLENİCİ, Hizmet'i işbu Sözleşme, ekleri ve Mevzuat hükümlerine uygun olarak, basiretli bir tacirden beklenen özeni göstererek ifa etmeyi taahhüt eder. 4.2. YÜKLENİCİ, Hizmet'in sunulması için gerekli her türlü izin, lisans ve yetki belgesini kendi nam ve hesabına temin etmekle yükümlüdür. 4.3. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamında destek hizmeti kuruluğu sıfatını haiz olduğunu kabul eder ve Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik'ten doğan yükümlülüklerle eksiksiz uyacağını beyan ve taahhüt eder.

## MADDE 5 - BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. BANKA, Hizmet'in ifası için gerekli olan ve YÜKLENİCİ tarafından makul surette talep edilen bilgi ve erişimi zamanında sağlar. 5.2. BANKA'nın işbu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, YÜKLENİCİ'yi kendi edimlerinden ancak bu ihlalle illiyet bağı bulunduğu ölçüde ve ispat yükü YÜKLENİCİ'de olmak üzere kurtarır.

## MADDE 6 - HİZMET SEVİYESİ VE CEZAI ŞART

6.1. YÜKLENİCİ, Hizmet'in aylık kullanılabilirlik oranının en az %99,5 olacağını taahhüt eder. Ölçüm yöntemi EK-2'de düzenlenmiştir. 6.2. Taahhüt edilen kullanılabilirlik oranının altında kalınan her tam yüzde puanı için, ilgili aya ait hizmet bedelinin %10'u oranında cezai şart uygulanır. Kesilecek cezai şartın aylık toplamı, ilgili aya ait hizmet bedelinin %50'sini aşamaz. 6.3. Cezai şart, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın

YÜKLENİCİ'ye yapılacak ilk ödemeden mahsup edilir. Cezai şartın ödenmesi, BANKA'nın genel hükümlere göre doğmuş tazminat taleplerini ortadan kaldırmaz.

## MADDE 7 - BEDEL, ÖDEME VE VERGİLER

7.1. Yıllık hizmet bedeli KDV hariç 4.800.000 TL (dörtmilyonsekiyüzbin Türk Lirası) olup, eşit üç aylık taksitler hâlinde ve ilgili dönem sonunda fatura edilir. 7.2. Fatura bedelleri, faturanın BANKA'ya usulüne uygun tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ödenir. Usulüne uygun düzenlenmemiş faturalar bu süreyi başlatmaz. 7.3. Hizmet bedeli, sözleşme süresi boyunca sabittir. Bedel ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir. 7.4. İşbu Sözleşme'den doğan damga vergisi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca Taraflarca eşit olarak karşılanır. Diğer her türlü vergi, resim ve harç kendi mükellefine aittir.

## MADDE 8 - FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Hizmet'e ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları YÜKLENİCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ, BANKA'ya Sözleşme süresince münhasır olmayan, devredilemez bir kullanım lisansı verir. 8.2. BANKA'nın talebi üzerine geliştirilen ve bedeli BANKA tarafından ayrıca ödenen özelleştirmelere ilişkin tüm mali haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 48 inci maddesi anlamında süresiz, yer ve muhteva bakımından sınırsız olarak BANKA'ya devredilmiştir. 8.3. YÜKLENİCİ, Hizmet'in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder. Bu yönde bir iddia ileri sürülmesi hâlinde YÜKLENİCİ, BANKA'yı her türlü talep, dava ve zarardan âri tutar.

## MADDE 9 - SORUMLULUK

9.1. Her bir Taraf, işbu Sözleşme'nin ihlalinden doğan doğrudan zararlardan genel hükümler çerçevesinde sorumludur. 9.2. YÜKLENİCİ'nin işbu Sözleşme'den doğan toplam sorumluluğu, talebin doğduğu tarihten önceki son on iki (12) ayda BANKA tarafından ödenen toplam bedelin iki (2) katı ile sınırlıdır. 9.3. İşbu maddedeki sorumluluk sınırlaması; kasıt ve ağır kusur, gizlilik yükümlülüğünün ihlali, Müşteri Sırrı'nın ifşası, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin ihlali, fikri mülkiyet hakkı ihlali ve üçüncü kişilere verilen bedensel zararlar bakımından uygulanmaz. Bu hâllerde sorumluluk sınırsızdır. 9.4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115 inci maddesi saklıdır.

## MADDE 10 - GİZLİLİK

10.1. Taraflar, işbu Sözleşme vesilesiyle öğrendikleri her türlü bilgiyi gizli tutmak ve yalnızca Sözleşme'nin ifası amacıyla kullanmakla yükümlüdür. 10.2. Müşteri Sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler bakımından gizlilik yükümlülüğü süresizdir. Diğer gizli bilgiler bakımından yükümlülük, Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren beş (5) yıl süreyle devam eder. 10.3. YÜKLENİCİ, Müşteri Sırrı'nı 5411 sayılı Kanun'un 73 üncü maddesine aykırı olarak hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu yükümlülüğün ihlali esaslı ihlal sayılır. 10.4. Mevzuat gereği veya yetkili merci kararıyla yapılan açıklamalar gizlilik ihlali sayılmaz; ancak açıklamayı yapan Taraf, hukuken mümkün olduğu ölçüde diğer Taraf'ı önceden bilgilendirir.

## MADDE 11 - VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE LOKASYONU

11.1. BANKA Verisi ve Kişisel Veriler, birincil ve ikincil sistemler dâhil olmak üzere münhasıran Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işlenir ve saklanır. 11.2. BANKA Verisi'nin yurt dışına aktarılması, BANKA'nın önceden alınmış yazılı onayına ve KVKK'nın 9 uncu maddesinde öngörülen şartların sağlanmasına bağlıdır. 11.3. YÜKLENİCİ, BANKA Verisi üzerinde veri işleyen sıfatıyla hareket eder ve yalnızca BANKA'nın yazılı talimatları doğrultusunda işlem yapar. Ayrıntılı hükümler EK-3'te düzenlenmiştir. 11.4. YÜKLENİCİ, BANKA Verisi'ni kendi ürün ve hizmetlerini geliştirmek dâhil hiçbir amaçla, anonimleştirilmiş olsa dahi, BANKA'nın yazılı onayı olmaksızın kullanamaz.

## MADDE 12 - BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İHLAL BİLDİRİMİ

12.1. YÜKLENİCİ, bir veri ihlalini veya güvenlik olayını öğrenmesinden itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde BANKA'ya yazılı olarak bildirimde bulunur. 12.2. YÜKLENİCİ, olaya ilişkin kök neden analizi raporunu en geç beş (5) iş günü içinde BANKA'ya sunar ve BANKA'nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yapacağı bildirim için gerekli her türlü desteği sağlar. 12.3. BANKA veya görevlendireceği bağımsız uzman, yılda en az bir kez ve ihlal şüphesi hâlinde her zaman, YÜKLENİCİ sistemleri üzerinde sızma testi ve güvenlik değerlendirmesi yapma hakkını haizdir. Test kapsamı Taraflarca müştereken belirlenir. 12.4. YÜKLENİCİ, ISO/IEC 27001 belgesini Sözleşme süresince geçerli tutar.

## MADDE 13 - İŞ SÜREKLİLİĞİ VE FELAKETTEN KURTARMA

13.1. YÜKLENİCİ, azami veri kaybı süresinin (RPO) on beş (15) dakikayı, azami kesinti süresinin (RTO) dört (4) saati aşmayacağı bir felaketten kurtarma çözümü bulundurur. 13.2. İş sürekliliği tatbikatı yılda en az bir kez BANKA'nın gözetiminde icra edilir ve sonuç raporu BANKA'ya sunulur.

#### MADDE 14 - DENETİM HAKKI

14.1. BANKA, bağımsız denetçisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, YÜKLENİCİ'nin işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini yerinde veya uzaktan denetleme hakkını haizdir. 14.2. Denetim talebi kural olarak on (10) iş günü önceden bildirilir; ihlal şüphesi veya düzenleyici otorite talebi hâlinde önceden bildirim şartı aranmaz. 14.3. YÜKLENİCİ, denetim kapsamında talep edilen her türlü defter, kayıt, belge ve sistem erişimini gecikmeksizin sağlamakla yükümlüdür. 14.4. Denetim masrafları BANKA'ya aittir. Ancak denetim sonucunda esaslı bir uygunsuzluk tespit edilirse denetim masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.

#### MADDE 15 - MEVZUATA UYUM VE DEĞİŞİKLİK

15.1. Mevzuat'ta işbu Sözleşme'yi veya Hizmet'i etkileyen bir değişiklik olması hâlinde YÜKLENİCİ, uyum için gerekli düzenlemeleri BANKA'dan ek bedel talep etmeksizin yapar. 15.2. Uyumun teknik veya ticari olarak mümkün olmadığı hâllerde BANKA, Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

#### MADDE 16 - ALT YÜKLENİCİLER

16.1. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerinin tamamını veya bir kısmını BANKA'nın önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın alt yükleniciye devredemez. 16.2. Onay verilen alt yükleniciler EK-5'te listelenir. Listede değişiklik BANKA'nın yazılı onayına tabidir. 16.3. YÜKLENİCİ, alt yüklenicilerinin fiil ve ihmallerinden kendi fiili gibi sorumludur.

#### MADDE 17 - ÇIKIŞ VE VERİLERİN İADESİ

17.1. Sözleşme'nin sona ermesi hâlinde YÜKLENİCİ, BANKA Verisi'nin tamamını makine tarafından okunabilir ve yaygın kullanılan açık bir formatta, otuz (30) gün içinde BANKA'ya eksiksiz olarak teslim eder. 17.2. YÜKLENİCİ, teslimi müteakip kendi sistemlerindeki tüm nüshaları geri döndürülemez şekilde imha eder ve imha tutanağını BANKA'ya sunar. 17.3. YÜKLENİCİ, BANKA'nın talebi hâlinde, sona ermeden itibaren altı (6) aya kadar geçiş desteği sağlar. Geçiş desteği bedeli EK-4'te belirlenen birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. 17.4. YÜKLENİCİ, ödeme uyuşmazlığı dâhil hiçbir gerekçeyle BANKA Verisi üzerinde hapis hakkı ileri süremez ve Hizmet'i tek taraflı olarak durduramaz.

#### MADDE 18 - MÜCBİR SEBEPLER

18.1. Tarafların kontrolü dışında gelişen, öngörülemeyen ve kaçınılmayan olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep hâlinde etkilenen Taraf, durumu beş (5) iş günü içinde diğer Taraf'a bildirir. 18.2. Mücbir sebep hâlinin otuz (30) günü aşması durumunda Taraflardan her biri Sözleşme'yi tazminatsız feshedebilir. 18.3. Ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi mücbir sebep olarak ileri sürülemez.

#### MADDE 19 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

19.1. Taraflardan biri işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ihlal eder ve kendisine yapılan yazılı ihtarla rağmen otuz (30) gün içinde ihlali gidermezse, diğer Taraf Sözleşme'yi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla feshedebilir. 19.2. Gizlilik, Müşteri Sırrı, kişisel verilerin korunması veya rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yükümlülüklerinin ihlali hâlinde ihtar ve süre verme şartı aranmaksızın derhâl fesih hakkı doğar. 19.3. BANKA, herhangi bir gerekçe göstermeksizin altmış (60) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme'yi feshedebilir. Bu hâlde BANKA yalnızca fesih tarihine kadar fiilen ifa edilmiş hizmetlerin bedelini öder. 19.4. YÜKLENİCİ'nin iflası, konkordato talebi, acze düşmesi veya kontrol değişikliği hâllerinde BANKA, Sözleşme'yi derhâl feshedebilir.

#### MADDE 20 - DEVİR VE TEMLİK

20.1. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme'den doğan hak ve alacaklarını BANKA'nın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 20.2. BANKA, Sözleşme'yi kendi grup şirketlerine serbestçe devredebilir.

#### MADDE 21 - ETİK, YAPTIRIM VE RÜŞVETLE MÜCADELE

21.1. YÜKLENİCİ, kendisinin, ortaklarının ve çalışanlarının ulusal ve uluslararası yaptırım listelerinde yer almadığını beyan eder. 21.2. YÜKLENİCİ, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili uluslararası düzenlemeler

kapsamında rüşvet ve yolsuzluk teşkil eden hiçbir fiilde bulunmayacağını taahhüt eder.

## MADDE 22 - REKABET YASAĞI VE PERSONEL

22.1. Taraflar, Sözleşme süresince ve sona ermesinden itibaren bir (1) yıl boyunca diğer Taraf'ın Hizmet'te görevlendirilmiş personelini yazılı onay olmaksızın istihdam etmemeyi kabul eder.

## MADDE 23 - TEBLİGAT

23.1. Taraflar, işbu Sözleşme'nin başında yazılı adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde bildirilmedikçe son bildirilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. 23.2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla yapılan bildirimler yazılı bildirim hükmündedir.

## MADDE 24 - SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

24.1. İşbu Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik, Tarafların yetkili temsilcilerince imzalanacak yazılı bir ek protokolle geçerlilik kazanır. 24.2. Taraflardan birinin herhangi bir hakkını kullanmaması, o haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

## MADDE 25 - UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

25.1. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. 25.2. Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 25.3. İşbu Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümlere göre hareket edilir.

## MADDE 26 - YÜRÜRLÜK

26.1. Yirmi altı (26) maddeden ve beş (5) ekten ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca 04.02.2026 tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

## EK-1 HİZMET KAPSAMI VE TEKNİK GEREKSİNİMLER

EK-2 HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜTLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMİ EK-3 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN EK EK-4 ÜCRETLENDİRME VE BİRİM FİYATLAR EK-5 ONAYLI ALT YÜKLENİCİ LİSTESİ